



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 dhoulhijja 1427 – 5 janvier 2007

150^{ème} année

N° 2

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Liste d'aptitude pour la promotion au grade de conseiller au tribunal administratif..... 29

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2006-3360 du 25 décembre 2006, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel..... 29

Cessation de fonctions d'un sous-directeur..... 29

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un président de la cour de cassation..... 29

Nomination du procureur général directeur des services judiciaires..... 29

Nomination d'un inspecteur général..... 29

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 décembre 2006, portant délégation de signature..... 30

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination d'un directeur..... 30

Nomination d'un chef de service..... 30

Ministère des Finances

Décret n° 2007-1 du 3 janvier 2007, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers..... 30

Décret n° 2007-2 du 3 janvier 2007, fixant à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole..... 31

Décret n° 2007-3 du 3 janvier 2007 , portant modification du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dûs à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages.....	31
Décret n° 2007-4 du 3 janvier 2007 , portant modification du décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation.....	32
Décret n° 2007-5 du 3 janvier 2007 , portant modification du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi.....	32
Décret n° 2007-6 du 3 janvier 2007 , portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dûs sur certains produits destinés au secteur de la santé.....	33
Décret n° 2007-7 du 3 janvier 2007 , portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dûs sur certains produits métallurgiques...	34
Décret n° 2007-8 du 3 janvier 2007 , portant réduction des droits de douane et du prélèvement dûs à l'importation des bananes fraîches.....	34
Décret n° 2007-9 du 3 janvier 2007 , portant réduction du droit de consommation et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes et fixation des conditions d'octroi de ces avantages.....	35
Décret n° 2007-10 du 3 janvier 2007 , portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et suspension du prélèvement à l'importation de certains produits agricoles et agro-alimentaires et autres produits....	36
Arrêté du ministre des finances du 25 décembre 2006, relatif à la fixation du chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.....	65
Arrêté du ministre des finances du 25 décembre 2006, portant approbation de la convention d'indemnisation pour le compte d'autrui.....	65
 Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2006-3364 du 25 décembre 2006 , modifiant et complétant le décret n° 98-418 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional.....	65
 Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2006-3365 du 25 décembre 2006 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan (délégation d'Ennadhour)...	66
Décret n° 2006-3366 du 25 décembre 2006 , portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul (délégations de Menzel Temime et Hammamet).....	67
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeurs régionaux.....	68
Nomination d'un directeur.....	68
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	68
Nomination d'un sous-directeur.....	68
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service.....	68
Nomination du chefs de service.....	68
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 25 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves, pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature.	69
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 25 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves, pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature.....	72
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	72

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un directeur.....	72
Nomination de chefs d'arrondissement.....	72
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 décembre 2006, relatif à la fixation du montant total des allocations mises en concours par la société des courses et à l'ouverture l'hippodrome de Kassar-Saïd pendant la saison hippique 2006/2007.....	73
Nomination des membres de conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles.....	73
Nomination des membres du conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole.....	73
Nomination des membres du conseil d'entreprise de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline.....	74
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un membre à la commission de suivi des entreprises économiques.....	74
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un sous-directeur.....	74
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.....	74
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.	74
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2006-3380 du 25 décembre 2006 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre de promotion des exportations.....	75
Nomination d'un directeur.....	79
Nomination de sous-directeurs.....	79
Nomination d'un chef de service.....	79
Ministère du Tourisme	
Nomination d'un sous-directeur.....	79
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un sous-directeur.....	79
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un sous-directeur.....	79
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Physique	
Nomination d'un inspecteur.....	80
Arrêté des ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'éducation et de la formation du 27 décembre 2006, relatif à l'inscription des sportifs d'élite aux lycées sportifs.....	80
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeur du centre national de médecine scolaire et universitaire.....	80
Nomination d'un directeur.....	80
Nomination d'un sous-directeur.....	80
Nomination de chefs de service.....	80
Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue général...	81
Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps.....	81

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps.....	82
Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.....	82
Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la santé publique.....	83
Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.....	83
Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef de la santé publique.....	83
Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 28 décembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.....	84
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.....	86
Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phthisiologie de l'Ariana.....	86
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis.....	86
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2006-3401 du 25 décembre 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service aux agents de l'inspection du travail, au titre de l'année 2007.....	87
Décret n° 2006-3402 du 25 décembre 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social aux agents du service social des administrations publiques, au titre de l'année 2007.....	87
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 décembre 2006, portant report du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.....	87
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination du directeur de l'institut supérieur de biotechnologies de Sfax	88
Nomination d'un directeur des études, vice doyen.....	88
Nomination de directeurs d'établissements d'œuvres universitaires.....	88
Nomination d'un directeur.....	88
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches.....	88
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	88
Nomination d'un secrétaire principal d'université.....	88
Nomination de deux secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	88
Cessation de fonction du directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres de Kairouan.....	88

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Liste d'aptitude pour la promotion au grade de conseiller au tribunal administratif

Au titre de l'année 2006

- Mouna Guizani épouse Idriss
- Sihem Bouajila épouse Ben Saâd
- Mohamed Khzami
- Férid Sghaier
- Ahmed Souhail Errai

MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2006-3360 du 25 décembre 2006, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 97-1 du 22 janvier 1997, et notamment son article 11,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, tel que ratifié par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 2005-106 du 5 avril 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, et notamment le paragraphe III de son article 38,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment par la loi

n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006, et la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006,

Vu le décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003 relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel prévu au paragraphe III de l'article 38 du code de la fiscalité locale est fixé à cent mille (100.000) dinars

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier janvier 2007.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003 susvisé.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-3361 du 27 décembre 2006.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Jilani Yahyaoui, administrateur conseiller, en qualité de sous-directeur des agents et des finances à la direction des affaires administratives générales à la commune de Hammam-lif.

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3357 du 29 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Lejmi, magistrat de troisième grade, est nommé premier président de la cour de cassation à partir du 1^{er} janvier 2007.

Par décret n° 2006-3358 du 29 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Salah Ben Ayed, magistrat de troisième grade, est nommé procureur général directeur des services judiciaires à partir du 1^{er} janvier 2007.

Par décret n° 2006-3359 du 29 décembre 2006.

Monsieur Abderraouf Ben Cheïkh, magistrat de troisième grade, est nommé inspecteur général au ministère de la justice et des droits de l'Homme à partir du 1^{er} janvier 2007.

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 décembre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992, portant organisation du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination de monsieur Béchir Tekari ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2006-2255 du 11 août 2006, chargeant madame Boutheina Boukesra épouse Ammar, administrateur de greffe de Juridiction, des fonctions de chef de service de l'ordonnancement des dépenses des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à madame Boutheina Boukesra épouse Ammar, chef de service de l'ordonnancement des dépenses des bâtiments et de l'équipement, le droit de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 2006.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3362 du 27 décembre 2006.

Madame Monia Nakib épouse Yahyaoui, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de

l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Par décret n° 2006-3363 du 28 décembre 2006.

Monsieur Kacem Azzabi, gestionnaire conseiller des documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef du service de l'organisation et des méthodes à la sous direction de l'organisation et de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique, à la direction générale des services communs au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2007-1 du 3 janvier 2007, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 et l'article 25 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, et l'article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises,

Vu le tarif des droits de douane à l'importation promulguée par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 98-952 du 27 avril 1998, relatif à la fiscalité des produits pétroliers, de l'électricité et du gaz,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits relevant des numéros 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane conformément au tableau suivant :

Numéro du tarif douanier	Désignation des produits
EX 27 - 10	- Pétrole lampant, - Gaz-oil, - Fuel-oil domestique, - Fuel-oil léger. - Fuel-oil lourd.
EX 27-11	- Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles d'un poids net n'excédant pas treize kilogrammes, - Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans des bouteilles d'un poids net excédant treize kilogrammes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, et le ministre du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2 du 3 janvier 2007, fixant à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 et l'article 25 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998 et l'article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à :

- l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique,

- l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux quantités d'énergie électrique consommées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-3 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, portant organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 24,

Vu le décret n° 1975-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-2398 du 31 août 2005,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau) : Sont fixés dans la liste n° 1 annexée au présent décret les matières premières et intrants importés et destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6%.

Art. 2. - Est modifié le titre du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé, comme suit :

«Décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et intrants destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages».

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-4 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005, portant fixation de la liste des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation .

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005, portant fixation des listes des matières et produits bénéficiant de la suspension ou la réduction des droits de douane conformément aux dispositions du paragraphe 7.27 du tarif des droits de douane à l'importation,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 17% le taux des droits de douane fixé à 20% et applicable sur les produits relevant des positions tarifaires 290545, de 330111 à 330121, 330124, de 382311 à 382370, de 500710 à 500790, de 530911 à 530929, 560811, 560890, 580900, 590390, 590500, 611780 et 621710 et repris à l'annexe n° 2 du décret n° 2005-4 du 3 janvier 2005 susvisé.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2007.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-5 du 3 janvier 2007, portant modification du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes et notamment son article 170,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation tel que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 94 -127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour l'année 1995 et notamment son article 95,

Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susvisé et sont remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) : Sous réserve des dispositions prévues par les articles 4 à 7 du présent décret, les tunisiens résidents à l'étranger peuvent bénéficier, une seule fois non renouvelable, des avantages fiscaux dans le cadre du retour définitif à l'importation ou à l'acquisition sur le marché local d'un motorcycle ou d'un véhicule automobile de tourisme ou d'un véhicule utilitaire ayant un poids total en charge n'excédant pas trois tonnes et demi (3,5 tonnes) en optant, dans un délai ne dépassant pas la

date d'enregistrement de la déclaration en douane au vu de laquelle est accordé l'avantage fiscal, pour l'un des régimes fiscaux privilégiés suivants :

a- La franchise totale des droits et taxes dus avec inaccessibilité illimitée.

Dans ce cas, les véhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne «R.S» et le certificat d'immatriculation doit comporter obligatoirement la mention «véhicule ou motocycle inaccessibles sauf autorisation des services des douanes».

b- La franchise partielle des droits et taxes dus avec la possibilité de cession, et ce comme suit :

- le paiement de 25% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistons à allumage autre qu'à compression, dont la cylindrée n'excède pas 2000 cm³ ou de moteurs à pistons à allumage par compression dont la cylindrée n'excède pas 2500 cm³, ainsi que sur les véhicules utilitaires et les motocycles,

- le paiement de 30% du montant des droits et taxes dus sur les véhicules de tourisme équipés de moteurs à pistons à allumage autre qu'à compression, dont la cylindrée excède 2000 cm³ ou de moteurs à pistons à allumage par compression dont la cylindrée excède 2500 cm³.

En cas d'option pour le régime de la franchise partielle, les véhicules automobiles ou les motocycles sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne normale.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2007.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du transport, et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-6 du 3 janvier 2007, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé .

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis ,

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 87,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier : Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 30.02 du tarif des droits de douane.

Art. 3. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les moyens contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et repris au tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des Produits
Ex 30.04	- Pilules contraceptives
Ex 30.06	- Ligatures stériles pour nouer les trempes
Ex 40.14	- Préservatifs
Ex 90.18	-Implants et stérilets et autres appareils contraceptifs

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des moyens contraceptifs mentionnés ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 4. - Sont réduits à 15% les taux des droits de douane dus à l'importation des produits à usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris au tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des Produits
Ex 48.11	- Papiers et cartons stérilisés
Ex 48.18	- Vêtements et accessoires de vêtements stérilisés - Draps de lit et articles similaires

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 5. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05, 20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 6. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente sur le marché local des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.

Art. 7. - Sont suspendus les droits de douane dus sur les seringues destinées au conditionnement des médicaments relevant du numéro 901831900 du tarif des droits de douane et importées par les entreprises industrielles pharmaceutiques.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordée dans le cadre du présent article est subordonné à la production d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 9. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de la santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-7 du 3 janvier 2007, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits métallurgiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, et notamment son article 8, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 87,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis des ministres du commerce et de l'artisanat et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur les produits métallurgiques suivants importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :

- billettes de fer ou billettes d'acier relevant des numéros 720719900 et 720720150 du tarif des droits de douane,

- ronds à béton relevant des numéros 721391101 et 721420009 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dû à la production et à la vente de ronds à béton relevant des numéros 721391101 et 721420009 du tarif des droits de douane.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 4. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-8 du 3 janvier 2007, portant réduction des droits de douane et du prélèvement dus à l'importation des bananes fraîches.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 87,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits à 50% le taux des droits de douane et à 0,250 dinars par kilogramme le montant du prélèvement institué par le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995 sus-indiqué, à l'importation des bananes fraîches relevant du numéro 080300190 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-9 du 3 janvier 2007, portant réduction du droit de consommation et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes et fixation des conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de transport,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits à 10% les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée

dûs à l'acquisition des véhicules automobiles relevant du numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type taxi ou louage.

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type taxi ou louage avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié de ces mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.

Art. 2. - Sont réduits à 7% les taux du droit de consommation dûs à l'acquisition des véhicules automobiles relevant du numéro de la position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés à l'extension du parc des voitures de type taxi ou louage.

Art. 3. - Est réduit à 12 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et est suspendu le droit de consommation dûs à l'acquisition de véhicules automobiles relevant du numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane destinés au renouvellement ou extension du parc des voitures de type transport rural.

Art. 4. - Les avantages fiscaux prévus par les articles 2 et 3 de ce décret sont accordés aux personnes physiques disposant d'autorisations de transport public de personnes par des voitures de type taxi ou louage ou transport rural et ce en cas de remplacement des décisions d'avantages fiscaux délivrées par le ministre des finances avant le premier janvier 2007 dans le cadre de décrets conjoncturels précédents portant octroi de régimes fiscaux privilégiés relatifs à l'extension du parc des voitures de type taxi et louage ou au renouvellement et extension du parc des voitures de type transport rural.

Art. 5. - Les avantages fiscaux prévus par ce décret sont accordés une seule fois au vue d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet .

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées par ce décret est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art. 6. - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de ce décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art. 7. - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Dans ce cas, est suspendu la taxe sur la valeur ajoutée dûe sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus - indiqué.

Art. 8. - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret doivent comporter la mention "véhicule incessible pendant cinq ans". La période d'incessibilité est décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique tunisienne.

Art. 9. - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans visée à l'article 8 ci-dessus au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention "véhicule incessible" avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 8 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dûs. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 10. - Nonobstant les dispositions de l'article 9 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue par l'article 8 ci-dessus.

Art. 11. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 12. - Le ministre des finances, le ministre du transport et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-10 du 3 janvier 2007, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et suspension du prélèvement à l'importation de certains produits agricoles et agro-alimentaires et autres produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi

n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 87,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993, portant institution d'un prélèvement sur les viandes ovines,

Vu le décret n° 96-1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des contingents tarifaires,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont réduits les droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires et autres matières et produits repris à l'annexe n°1 du présent décret aux taux fixés dans ce même annexe.

Art. 2. - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à l'acquisition locale des produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 2 du présent décret.

Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 2 du présent décret doit souscrire, lors de chaque opération d'importation, un engagement de ne pas céder les produits indiqués ci-dessus qu'aux agriculteurs, armateurs de pêche et industriels utilisant les dits produits dans le cadre de leur activité liée à l'agriculture et à la pêche. Cet engagement doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation.

Art. 3. - Sont suspendus les droits de douane et sont réduits à 6% les taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les matières premières et intrants suivants importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques :

- le gluten de maïs relevant du numéro 230310 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 100 milles tonnes.

- les additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et relevant des numéros 210210, 250810, 250840, 253090, 280120, 280490, 281700, 282090, 282110, 2827, 283020, 283325, 283326, 291523, 292310, 2936, 294190, 310210 et 350790 du tarif des droits de douane et ce dans la limite d'un contingent global de 60 milles tonnes.

Art. 4. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les pommes de terre destinées à la consommation relevant du numéro 070190900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 5000 Tonnes.

Art. 5. - Sont suspendus, les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement institué par le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993 sus-visé dus sur les viandes ovines réfrigérées relevant des numéros 020410000 et 020421000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce dans la limite d'un contingent global de 20000 carcasses.

Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et le prélèvement institué par le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993 sus-visé dus sur les viandes ovines congelées relevant des numéros 020430000 et 020441000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 150 Tonnes.

Art. 7. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les viandes de dindes congelées relevant respectivement des numéros de 020727100 à 020727800 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.

Art. 8. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les viandes de poules congelées relevant des numéros de 020712100 à 020713990 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 45 Tonnes.

Art. 9. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les granulats en caoutchouc relevant des numéros 400270000 et 400300000 du tarif des droits de douane et utilisés exclusivement dans la composition du revêtement artificiel du sol destiné à l'équipement des terrains de sport et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de tutelle.

Art. 10. - Sont réduits à 12% les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.

Art. 11. - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne et des chauffe-eaux électro-solaires relevant respectivement des numéros 841919000, 850231100, 850231900 et 851610191 du tarif des droits de douane.

Art. 12. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes

destinées au transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre du premier paragraphe de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialisés.

Art. 13. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique.

Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de tutelle.

Art. 14. - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles brutes importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci-après :

N° de position tarifaire	Désignation des produits
150810900	Huiles d'arachides brutes
151110900	Huiles de palmes brutes
151211910	Huiles de tournesol brutes
151411901 et 151491901	Huiles de colza brutes
151521900	Huiles de maïs brutes

Art. 15. - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles raffinées importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci-après :

N° de position tarifaire	Désignation des produits
150890900	Huiles d'arachides raffinées
151190990	Huiles de palmes raffinées
151219910	Huiles de tournesol raffinées
151419900 et 151499900	Huiles de colza raffinées
151529900	Huiles de maïs raffinées

Art. 16. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des naissains d'huître relevant du numéro 030710109 du tarif des droits de douane.

Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à la vente des embryons de l'espèce

animale et des semences d'animaux relevant, respectivement des numéros 051110000 et 051199900 du tarif des droits de douane.

Art. 17. - Sont suspendus les droits de douane et est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les enroulés métalliques destinés à la fabrication des boîtes d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.

Art. 18. - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les couvercles des boîtes d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile, relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles.

Art. 19. - Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 17 et 18 du présent décret, les industriels concernés doivent :

Présenter une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Souscrire un engagement, lors de chaque opération d'importation, de ne pas céder en l'état les produits importés dans le cadre des articles 17 et 18 et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Art. 20. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de livraison à soi même effectuées par les centrales laitières concernant les bouteilles en plastique utilisées pour l'emballage du lait.

Art. 21. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des plants, plantes, boutures et racines relevant de la position 06.02 du tarif des droits de douane.

Art. 22. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci-après :

N° de position	N° de nomenclature Du système harmonisé	Désignation des produits
10.01	100110 Ex 100190	Froment (blé) et méteil : - Froment (blé) dur - autres : * Froment (blé) tendre
10.03	100300	Orge

Art. 23. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits fourragers repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
100300	Orge fourragère	700.000
120929	Graine de sorgho fourrager	1000
121410	Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne	60.000
230230	Son de blé	200.000
Ex 230990	Pierres à lécher d'une teneur au moins de 40% de cendre	10.000

Art. 24. - Sont suspendus les droits de douane dus sur les produits repris au tableau suivant et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	Désignation des produits	Contingents (en tonnes)
Ex 120720	Graines de coton	50.000
Ex 230330	Drêches de maïs	50.000

Art. 25. - Sont suspendus les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (en Tonnes)
31.02	Ex310210	Urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46%	2.000
	Ex 310290	Ammonitre 33,5%	180.000
31.03	Ex 310310	Superphosphates triples	30.000
31.05	310530	Hydrogéoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)	70.000

Art. 26. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (Têtes)
01.01	Ex 010110	- chevaux reproducteurs de race pure	200
01.02	Ex 010210	- Génisses et velles de race pure	9000
	Ex 010290	- Veaux	20000
01.03	010310	- porcs reproducteurs de race pure	1000
01.04	Ex 010410	- animaux de l'espèce ovine reproducteurs de race pure	5000
	Ex 010420	- animaux de l'espèce caprine reproducteurs de race pure	1000
01.06	Ex 010619	- camélidés reproducteurs de race pure	200
		- lapins reproducteurs de race pure	1000

Art. 27. - Sont réduits à 17% les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (unités)
01.05	010511	- coqs et poules d'un poids n'excédant pas 185 g	2,5 millions
04.07	Ex 040700	- œufs à couvrir ou à incubé	15 millions

Art. 28. - Est réduit à 27% le taux des droits de douane dû sur les fromages destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingents tarifaires, accordée par le ministère du commerce et de l'artisanat et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes.

Art. 29. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises au tableau ci-après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et de ressources hydrauliques et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits	Contingents (en Tonnes)
06.01	Ex 060120	- racines d'endives	100
07.01	070110	- Pommes de terre de semence	30.000
07.03	070320	- Ail de semence	350
07.13	Ex 071310	- semences de pois	2000
	Ex 071320	- semences de pois chiches	1000
	Ex 071350	- semences de fève	200
10.05	Ex 100510	- semences de maïs fourragers	200
12.09	120921	- graines de luzerne à ensemercer	200
	Ex 120991	- graines d'artichauts à ensemercer	10

Art. 30. - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane dus sur les matières premières reprises au tableau suivant, utilisées pour la fabrication de la levure et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :

N° de position	N° N.S.H	Désignation des produits
11.08	110813	- Amidons de pomme de terre
19.01	190190	- Extrait de malt
29.36	293622	- Vitamine B1 et ses dérivés (thiamine)
34.02	340290	- Emulgateur

Art. 31. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 32. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe N°1

Liste des produits agricoles et agro-alimentaires et autres matières et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane

N de position	Numéro N. S. H	Désignation des produits	Taux des droits de douane %
01.01		Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :	
	010110	- Reproducteurs de race pure.....	43
01.03		Animaux vivants de l'espèce porcine :	
	010310	- Reproducteurs de race pure.....	17
01.05		Coqs , poules , canards , oies , dindons , dindes et pintades , vivants, des espèces domestiques :	
		- D'un poids n'excédant pas 185 g :	
	010512	-- Dindes et dindons.....	17
	010519	-- Autres.....	17
01.06	de 010611 à 010690	Autres animaux vivants :	
		* Destinés principalement à l'alimentation humaine	43
		* Autres	17
02.06		Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine , chevaline , asine ou mulassière , frais , réfrigérés ou congelés :	
	020680	- Autres , frais ou réfrigérés.....	43
	020690	- Autres, congelés.....	43
04.02		Lait et crème de lait , concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
		- Autres :	
	040291	-- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants	15
	040299	-- Autres.....	15
04.04		Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non dénommés ni compris ailleurs :	

	040410	- Lactosérum, modifié ou non même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants	27
	040490	- Autres.....	27
04.05		Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :	
	Ex040590	- Autres : * Matières grasses laitières anhydres.....	43
04.06		Fromages et caillebotte :	
	040690	- Autres fromages	73
04.08		Oeufs d'oiseaux , dépourvus de leurs coquilles , et jaunes d'oeufs , frais , séchés , cuits à l'eau ou à la vapeur , moulés , congelés ou autrement conservés , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
		- Jaunes d'oeufs :	
	040811	-- Séchés.....	27
	040819	-- Autres.....	27
		- Autres :	
	040891	-- Séchés.....	27
	040899	-- Autres.....	27
04.10	041000	Produits comestibles d'origine animale , non dénommés ni compris ailleurs	43
05.01	050100	Cheveux bruts,même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux	17
05.02		Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la broserie ; déchets de ces soies ou poils :	
	050210	- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies	17
	050290	- Autres.....	17
05.03	050300	Crins et déchets de crins,même en nappes avec ou sans support	27
05.04	050400	Boyaux , vessies et estomacs d'animaux , entiers ou en morceaux , autres que ceux de poissons à l'état frais , réfrigéré , congelé , salé ou en saumure, séché ou fumé	27

05.05		Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou leur duvet , plumes et parties de plumes (même rognées) , duvet , bruts ou simplement nettoyés , désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes :	
	050510	- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet	43
	050590	- Autres.....	43
05.06		Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme) , acidulés ou dégelatinés ; poudres et déchets de ces matières :	
	050610	- Osséine et os acidulés	17
	050690	- Autres.....	17
05.07		Ivoire , écaille de tortue , fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins , cornes , bois , sabots , ongles , griffes et becs , bruts ou simplement préparés , mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières :	
	050710	- Ivoire; poudre et déchets d'ivoire	43
	050790	- Autres	17
05.11		Produits d'origine animale , non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 ou 3 , impropres à l'alimentation humaine :	
	051110	- Sperme de taureaux	0
	051199	- Autres : -- Autres.....	0
06.01		Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12 :	
	060110	- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif	17
	060120	- Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes , en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée	17
06.02		Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) , boutures et greffons ; blanc de champignons :	
	060210	- Boutures non racinées et greffons :	
		* Boutures non racinées	0
		* Greffons	17

07.01	Ex060220	- Arbres, arbustes, arbrisseaux et brissons à fruits comestibles , greffés ou non : * plants	0
	060230	- Rhododendrons et azalées , greffés ou non.....	0
	060240	- Rosiers , greffés ou non	0
	Ex060290	- Autres : * Blanc de champignons.....	43
		* Autres à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux	0
		Pommes de terre , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070110	- De semence	15
		Légumes secs , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés :	
	Ex071220	- Oignons : * Déshydratés ou lyophilisés	43
	de 071231 à 071239	- Champignons , oreilles-de-judas (Auricularia .SPP) , trémelles (Tremella.SPP) et truffes : * Déshydratés ou lyophilisés	43
07.12	Ex071290	- Autres légumes ; mélanges de légumes : * Déshydratés ou lyophilisés	43
		Légumes à cosse secs , écosés , même décortiqués ou cassés :	
	Ex071310	- Pois (Pisum sativum) : * Pois fourragers (1)	17
		* Pois lyophilisés	43
		Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours , patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous formes de pellets ; moelle de sagoutier :	
	071410	- Racines de manioc.....	0
		Noix de coco , noix du Brésil et noix de cajou , fraîches ou sèches , même sans leurs coques ou décortiquées :	
	080111	- Noix de coco : -- Desséchées	43
	080119	-- Autres	43
	080121	- Noix du Brésil : -- En coques	43
08.01	080122	-- Sans coques	43
		- Noix de cajou :	

08.02	080131	-- En coques	43
	080132	-- Sans coques	43
		Autres fruits à coques , frais ou secs , même sans leurs coques ou décortiqués :	
		- Noisettes (Corylus spp.) :	
	080221	-- En coques	43
	080222	-- Sans coques	43
		- Noix communes :	
	080231	-- En coques.....	43
	080232	-- Sans coques	43
	080240	- Châtaignes et marrons (castanea spp.)	43
08.03	Ex080300	Bananes , y compris les plantains , fraîches ou sèches :	
		* Sèches	43
08.04		Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs :	
	Ex080420	- Figues :	
		* Sèches et dénaturées	43
08.12		Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :	
	081210	- Cerises.....	43
09.01		Café , même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café , quelles que soient les proportions du mélange :	
		- Café non torréfié :	
	090111	-- Non décaféiné	15
	090112	-- Décaféiné	15
		- Café torréfié :	
	090121	-- Non décaféiné	60
	090122	-- Décaféiné	60
	Ex090190	- Autres :	
		* Non torréfiés.....	27
09.02		Thé , même aromatisé :	
	090220	- Thé vert (non fermenté) présenté autrement	15
	090240	- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement ...	15

09.03	090300	Maté	43
09.04		Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta , séchés ou broyés ou pulvérisés :	
		- Poivre :	
	090411	-- Non broyé ni pulvérisé	43
09.05	090500	Vanille	22
09.06		Cannelle et fleurs de cannellier :	
	090610	- Non broyées ni pulvérisées	43
	090620	- Broyées ou pulvérisées	43
09.07	090700	Girofles (antofles , clous et griffes)	43
09.08		Noix muscades , macis , amomes et cardamomes :	
	090810	- Noix muscades	43
	090820	- Macis	43
	090830	- Amomes et cardamomes.....	43
09.10		Gingembre , safran , curcuma , thym , feuilles de laurier , curry et autres épices :	
	091010	- Gingembre.....	43
	091020	- Safran	43
	091030	- Curcuma.....	43
	091040	- Thym; feuilles de laurier	43
	091050	- Curry	43
10.02	100200	Seigle	43
10.05		Maïs :	
	100510	- De semence	0
	100590	- Autres	0
10.06		Riz :	
	100610	- Riz en paille (riz paddy)	27
	100620	- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) :	
		* Présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 5 kg	43
		* Autres	27
	100630	- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé :	
		* Présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 5 kg	43
		* Autres	27
	100640	- Riz en brisures	17

10.07	100700	Sorgho à grains :	
		* Sorgho à grains pour l'ensemencement	17
		* Autres	60
11.02		Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :	
	110210	- Farine de seigle	43
	110220	- Farine de maïs.....	43
	110230	- Farine de riz.....	43
	110290	- Autres.....	60
11.03		Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :	
		- Gruaux et semoules :	
	110313	-- De maïs	43
	Ex110319	-- D'autres céréales :	
		* D'avoine ou de riz	43
11.04		Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :	
		- Grains aplatis ou en flocons :	
	110412	-- D'avoine.....	43
		- Autres grains travaillés (mondés , perlés , tranchés ou concassés , par exemple) :	
	110422	-- D'avoine.....	43
	110423	-- De maïs.....	43
11.05		Farine , semoule , poudre , flocons , granulés et agglomérés sous forme de pellets , de pommes de terre :	
	110510	- Farine semoule et poudre	43
	110520	- Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets	43
11.06		Farines semoules et poudre de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8 :	
	110620	-De sagou ou des racines ou des tubercules du n° 07.14	17
	110630	- Des produits du Chapitre 8	43
11.07		Malt , même torréfié :	
	110710	- Non torréfié	17
	110720	- Torréfié.....	17

11.08		Amidons et féculés ; inuline :	
		- Amidons et féculés :	
	110811	-- Amidon de froment (blé)	27
	110812	-- Amidon de maïs	27
	110813	-- Féculé de pommes de terre	43
	110814	-- Féculé de manioc (cassave)	17
	110819	-- Autres amidons et féculés	27
	110820	- Inuline	43
11.09	110900	Gluten de froment (blé) , même à l'état sec	27
12.01	120100	Fèves de soja, même concassées	15
12.03	120300	Coprah	27
12.04	120400	Graines de lin , même concassées	43
12.05		Graines de navette ou de colza , même concassées :	
	120510	- Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique	15
	120590	- Autres	15
12.07		Autres graines et fruits oléagineux,même concassés :	
	120710	- Noix et amandes de palmiste	27
	120720	- Graines de coton.....	17
	120730	- Graines de ricin	17
	120740	- Graines de sésame	27
	120760	- Graines de carthame	27
		- Autres :	
	120791	-- Graines d'oeillette ou de pavot	27
	120799	-- Autres.....	27
12.08		Farines de graines ou de fruits oléagineux , autres que la farine de moutarde :	
	120810	- De fèves de soja	27
	120890	- Autres	27
12.09		Graines , fruits et spores à ensemercer :	
	120910	- Graines de betteraves à sucre	17
		- Graines fourragères :	
	120921	-- De luzerne	17
	120922	-- De trèfle (Trifolium spp.)	17

	120923	-- De fétuque.....	17
	120924	-- Du pâturin des prés du kentucky (Poa pratensis L.)	17
	120925	-- De ray - grass (Lolium multiflorum lam , lolium , perenne L.)	17
	120926	-- De fléole des prés	17
	120929	-- Autres	17
	120930	- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs	17
		- Autres :	
	Ex120991	-- Graines de légumes à l'exclusion des graines de courge	17
12.10		Cônes de houblon frais ou secs , même broyés , moulus ou sous forme de pellets ; lupuline :	
	121010	- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets	27
	121020	- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline ...	27
12.11		Plantes , parties de plantes , graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasitocides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés :	
	121110	- Racines de réglisse.....	17
	121120	- Racines de ginseng.....	17
12.12		Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Chicorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :	
	121210	- Caroubes,y compris les graines de caroubes	27
	121220	- Algues	43
		- Autres :	
	121299	-- Autres	27
12.14		Rutabagas , betteraves fourragères, racines fourragères , foin , luzerne , trèfle , sainfoin , choux fourragers , lupin , vesces et produits fourragers similaires , même agglomérés sous forme de pellets :	
	121410	- Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne	17
	121490	- Autres :	
		* sorgho fourragers	0
		* autres	17

13.01		Gomme laque ; gommes , résines , gommes-résines et oléorésines (baumes , par exemple) , naturelles :	
	130110	- Gomme laque.....	27
	130120	- Gomme arabique.....	27
	130190	- Autres	27
13.02		Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques , pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux , même modifiés :	
		- Suc et extraits végétaux :	
	130211	-- Opium	17
	130212	-- De réglisse	17
	130213	-- De houblon	17
	130214	-- De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone	17
	130219	-- Autres.....	17
	130220	- Matières pectiques,pectinates et pectates	17
		- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :	
	130231	-- Agar-agar	17
	130232	-- Mucilages et épaississants de caroubes , de graines de caroubes caroubes ou de graines de guarée, même modifiés	17
	130239	-- Autres.....	17
14.01		Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous , rotins , roseaux , jones , osiers , raphia , pailles de céréales nettoyées , blanchies ou teintées , écorces de tilleul , par exemple) :	
	140110	- Bambous	17
	140120	- Rotins	17
	140190	- Autres	17
14.02	140200	Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (Kapok , crin végétal , crin marin , par exemple) , même en nappes avec ou sans support en autres matières :	
		* Kapok	27
14.03	140300	Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho , piassava , chiendent , istle , par exemple) , même en torsades ou en faisceaux	17
14.04		Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :	
	Ex140410	- Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage à l'exclusion de la henné	17
	140420	- Linters de coton	17
	140490	- Autres	60

15.02	150200	Graisses des animaux des espèces bovine , ovine ou caprine , autres que celles du n° 1503	27
15.03	150300	Stéarine solaire , huile de saindoux , oléostéarine, oléomargarine et huile de suif , non émulsionnées , ni mélangées ni autrement préparées	27
15.05	150500	Graisses de suint et substances grasses dérivées , y compris la lanoline	27
15.06	150600	Autres graisses et huiles animales et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées	27
15.07		Huile de soja et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	150710	- Huile brute, même dégommée	15
15.08		Huile d'arachide et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	150810	- Huile brute.....	10
15.11		Huile de palme et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	151110	- Huile brute	10
	151190	- Autres.....	43
15.12		Huiles de tournesol , de carthame ou de coton et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
		- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :	
	151211	-- Huiles brutes.....	10
		- Huile de coton et ses fractions :	
	151221	-- Huile brute,même dépourvue de gossipol	43
	151229	-- Autres	43
15.13		Huiles de coco (huile de coprah) , de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :	
		- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :	
	151311	-- huile brute.....	10
	151319	-- Autres.....	43
		- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :	
	151321	-- Huiles brutes.....	10
	151329	-- Autres.....	17

15.14		Huiles de navette , de colza ou de moutarde et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
		- Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions :	
	151411	-- Huiles brutes	10
		- Autres	
	151491	-- Huiles brutes	10
15.15		Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions , fixes , même raffinés , mais non chimiquement modifiées :	
		- Huile de lin et ses fractions :	
	151511	-- Huile brute.....	10
	151519	-- Autres.....	27
		- Huile de maïs et ses fractions :	
	151521	-- Huile brute.....	10
	151529	-- Autres.....	43
	151530	- Huile de ricin et ses fractions	27
	151540	- Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions	43
	151550	- Huile de sésame et ses fractions	43
	151590	- Autres	43
15.16		Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions , partiellement ou totalement hydrogénées , interestérifiées , réestérifiées ou élaïdinisées , même raffinées , mais non autrement préparées :	
	151610	- Graisses et huiles animales et leurs fractions	27
	151620	- Graisses et huiles végétales et leurs fractions	27
15.18	151800	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions , cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre , non dénommés ni compris ailleurs	27
15.20	152000	Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses	17
15.21		Cires végétales (autres que les triglycérides) , cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :	

	152110	- Cires végétales	17
	152190	- Autres.....	27
15.22	152200	Dé gras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales.....	27
16.03	160300	Extraits et jus de viande , de poissons ou de crustacés , de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques	43
17.01		Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur , à l'état solide :	
		- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants :	
	170111	-- De canne	10
	170112	-- De betterave	10
		- Autres :	
	170199	-- Autres :	
		* Saccharose chimiquement pur	43
		* Autres	10
17.02		Autres sucres , y compris le lactose , le maltose , le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel , même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :	
		- Lactose et sirop de lactose :	
	170211	-- Contenant en poids 99% ou plus de lactose exprimé en lactose unhydre calculé sur matière sèche :	
		* Lactose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	27
	170219	-- Autres :	
		* Lactose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres.....	27
	170220	- Sucre et sirop d'érable :	
		* Sucre d'érable additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres.....	27
	170230	- Glucose et sirop de glucose , ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose :	
		* Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	17
	170240	- Glucose et sirop de glucose , contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose à l'exception du sucre inverti (ou interverti)	
		* Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	17
	170250	- Fructose chimiquement pur	27

	170260	- Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose : à l'exception du sucre inverti (ou interverti) * Fructose additionné d'aromatisants ou de colorants * Autres	43 27
	Ex170290	- Autres , y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucre contenant en poids à l'état sec 50% de fructose à l'exclusion de succédanés du miel, même mélangés de miel naturel	36
17.03		Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre :	
	170310	- Mélasses de canne	0
	170390	- Autres	0
18.01	180100	Cacao en fèves et brisures de fèves , bruts ou torréfiés : * Bruts * Torréfiés	0 27
18.02	180200	Coques , pellicules (pelures) et autres déchets de cacao	22
18.03		Pâte de cacao , même dégraissée :	
	180310	- Non dégraissée	27
	180320	- Complètement ou partiellement dégraissée	27
18.04	180400	Beurre , graisse et huile de cacao	27
18.05	180500	Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants....	43
19.01		Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules , amidons , féculs ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de Cacao calculés sur une base entièrement dégraissée , non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° s 04.01 à 04.04 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée , non dénommées ni comprises ailleurs :	
	190110	- Préparations pour l'alimentation des enfants , conditionnées pour la vente au détail : * Préparations à base de lait et crème de lait destinées à être assimilées par les nourrissons et enfants malades * Autres.....	15 43
	Ex190190	- Autres : * Extraits de malt.....	27

19.03	190300	Tapioca et ses succédanés préparés à partir de féculs, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.	27
19.05		Produits de la boulangerie , de la pâtisserie ou de la biscuiterie , même additionnés de cacao ; hosties , cachets vides des types utilisés pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :	
	Ex190531	- Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes : -- Biscuits additionnés d'édulcorants : * Biscuits roulés en cornet pour les glaces de consommation.....	43
	Ex190590	- Autres : * Hosties,cachets vides des types utilisés pour médicaments * Pains de régime * Autres biscuits roulés en cornet pour les glaces de consommation	27 27 43
20.01		Légumes , fruits et autres parties comestibles de plantes , préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :	
	200110	- Concombres et cornichons.....	60
20.03		Champignons et truffes , préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :	
	200310	- Champignons du genre agaricus	43
	200320	- Truffes.....	43
	200390	- Autres	43
20.05		Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique , non congelés autres que les produits du n° 2006 :	
	200580	- Maïs doux (Zea mays var,saccharata).....	43
20.08		Fruits et autres parties comestibles de plantes , autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool , non dénommés ni compris ailleurs :	
	200820	- Ananas.....	60
	200830	- Agrumes.....	60
	200840	- Poires.....	60
	200850	- Abricots.....	60
	200860	- Cerises.....	60
	200870	- Pêches , y compris les brugnons et nectarines.....	60
	200880	- Fraises.....	60
		- Autres,y compris les mélanges à l'exception de ceux du n° 20.08.19 :	

21.01	200891	-- Coeurs de palmiers	60
	200892	-- Mélanges.....	60
	200899	-- Autres.....	60
		Extraits , essences et concentrés de café , de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café , thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits , essences et concentrés :	
		- Extraits , essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits,essences ou concentrés ou à base de café :	
	210111	-- Extraits, essences et concentrés :	
		* Café soluble	0
		* Autres	17
	210112	-- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café	43
	210120	- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparation à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté	43
21.02	210130	- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.....	36
		Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées :	
	Ex210210	- Levures vivantes : * Levures mères sélectionnées (levures de culture) vivantes	27
21.03		Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements , composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :	
	210310	- Sauce de soja.....	43
	210320	- " Tomato-Ketchup " et autres sauces tomates.....	60
	210330	- Farine de moutarde et moutarde préparée : * Farine de moutarde.....	43
		* Moutarde préparée.....	60
	210390	- Autres.....	60
		Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :	
21.06	210610	- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées	43
	210690	- Autres : * Extraits concentrés pour la fabrication des boissons gazeuses non alcooliques et importées par les industriels concernés	0
		* Autres.....	43

22.02		Eaux , y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées , additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées , et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09 :	
	220210	- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées	43
	220290	- Autres.....	43
22.04		Vins de raisins frais , y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 :	
	220410	- Vins mousseux	43
		- Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :	
	220421	-- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l	43
	220429	-- Autres.....	43
	220430	- Autres moûts de raisin.....	43
22.05		Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques :	
	220510	- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l	43
	220590	- Autres	43
22.06	220600	Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple), mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs...	43
22.07		Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :	
	220710	- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus :	
		* Pour le compte de l'Etat	17
		* Autres.....	43
	220720	- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :	
		* Pour le compte de l'Etat.....	17
		* Autres.....	43
22.08		Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses :	
	220820	- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin	43

	220830	- Whiskies	43
	220840	- Rhum et tafia	43
	220850	- Gin et genièvre	43
	220860	- Vodka	43
	220870	- Liqueurs	43
	220890	- Autres	43
23.01		Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes , d'abats , de poissons ou de crustacés , de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques , impropres à l'alimentation humaine ; cretons :	
	230110	- Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes ou d'abats ; cretons	43
23.02		Sons , remoulages et autres résidus , même agglomérés sous forme de pellets , du criblage , de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :	
	230210	- De maïs.....	43
	230220	- De riz.....	43
	230230	- De froment.....	43
	230240	- D'autres céréales.....	43
	230250	- De légumineuses.....	43
23.03		Résidus d'amidonnerie et résidus similaires , pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie , drêches et déchets de brasserie ou de distillerie , même agglomérés sous forme de pellets :	
	230320	- Pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie.....	43
	230330	- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie.....	17
23.05	230500	Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets,de l'extraction de l'huile d'arachide	17
23.06		Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets , de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05 :	
	230610	- De coton.....	17
	230620	- De lin.....	17
	230630	- De tournesol.....	17
		- De graines de navette ou de colza :	
	230641	-- De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide éruque.....	17
	230649	-- Autres	17
	230650	- De noix de coco ou de coprah.....	17

	230660	- De noix ou d'amandes de palmiste.....	17
	230670	- De germes de maïs.....	17
	230690	- Autres.....	17
23.07	230700	Lies de vin ; tartre brut	17
23.08	230800	Matières végétales et déchets végétaux , résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs ...	17
23.09		Préparations des types utilisés pour l'alimentation animale	
	230910	- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail.....	73
	230990	- Autres	17
24.01		Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac :	
	240110	- Tabacs non écôtés.....	22
	240120	- Tabacs partiellement ou totalement écôtés.....	22
	240130	- Déchets de tabac.....	43
24.02		Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :	
	240210	- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac	27
	240290	- Autres.....	27
24.03		Autres tabacs et succédanés de tabac , fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac :	
	240310	- Tabac à fumer , même contenant des succédanés de tabac en toute proportion.....	43
		- Autres :	
	240391	-- Tabacs "homogénéisés" ou " reconstitués".....	43
	240399	-- Autres.....	43
27.13		Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :	
		- cokes de pétrole:	
	271311	-- Non calciné.....	0
34.02		Agents de surface organique (autres que les savons), préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n°34.01 :	
	340211	Anioniques	10

Ex 37.01		Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :	
	Ex370130	- Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un coté excède 255 mm : * En matières autres que l'aluminum	10
Ex 39.17		Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matière plastiques :	
	391710	- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques	10
Ex 40.11		Pneumatiques neufs, en caoutchouc :	
	Ex 401120	- Des types utilisés pour autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 16 pouces et inférieur à 20 pouces ... * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	22 22
	Ex 401140	- Des types utilisés pour motocycles : * D'un diamètre inférieur à 16 pouces ou supérieur à 20 pouces - Autres :	22
	Ex 401192	-- Autres pneumatiques neufs à usage agricole d'un diamètre supérieur à 34 pouces	22
	Ex 401194	-- Autres pneumatiques neufs des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil d'un diamètre supérieur à 24 pouces.....	22
Ex40.13		Chambres à air , en caoutchouc :	
	Ex401310	- Des types utilisées pour les voitures de tourisme (ycompris les voitures de type "break" et les voitures de course), les autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	22
	Ex401390	- Autres : * D'un poids unitaire supérieur à 2 kg	22
Ex48.10		Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :	
	Ex481099	- Autres papiers et cartons : -- Autres : * Destinés à la confection d'emballages de lait ou des jus	10
Ex48.11		Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°48.03, 48.09 ou 48.10 :	

48.18	Ex481190	- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose : * Destinés à la fabrication d'emballages du lait ou des jus	10
		Papiers des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, erviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et article similaires à usages domestiques, de toilettes, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :	
Ex48.19	Ex481840	- Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires : * Couches complètes d'un tour de hanche supérieur à 50 cm (2)	17
		Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires :	
Ex69.01	Ex481920	- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé : * Boîtes et cartonnages à couches multiples en deux ou plusieurs matières pour l'emballage du lait ou des jus	10
	Ex690100	Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieslgühr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues : * Briques réfractaires, silico-alumineuses légères d'une densité inférieure ou égale à 0,7	10
Ex69.02		Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	Ex690220	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃), de silice (SiO ₂) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits : * Briques réfractaires contenant en poids plus de 85% de silice	10
Ex69.03	Ex690290	- Autres : * Autres contenant en poids 10% ou plus de zirconium	10
		Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	

Ex69.07	690310	- Contenant en poids plus de 50% de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits	10
	Ex690320	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO ₂) : * Cazettes et rouleaux (rondeaux) céramiques	10
	690390	- Autres	10
		Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, no vernissé ni émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïque, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support :	
72.07	Ex690790	- Autres : * Carreaux dits communément "biscuits" ou "cottoforte" de porosité supérieure à 7%	22
		Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :	
		- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone :	
	720711	-- De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	22
Ex82.03	720712	-- Autres, de section transversale rectangulaire	22
	720719	-- Autres	22
	720720	- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone	22
		Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main :	
Ex82.04	820310	- Limes, râpes et outils similaires	27
	820320	- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires	27
		Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches :	
		- Clés de serrage à main :	
Ex82.05	820411	-- A ouverture fixe	27
	820412	-- A ouverture variable	27
		Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines - outils, enclumes, forges, portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale :	
	820540	- Tournevis	36
Ex83.01	820590	- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus ...	36
		Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs, fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs :	

Ex83.09	830120	- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles	22
		Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballages, en métaux communs :	
Ex85.04	Ex830990	- Autres : -- Autres : * Couvercles dit "easy open"	10
		Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines de réactance et selfs :	
Ex 85.36	850410	- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge	27
		Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 volts :	
	853610	- Fusibles et coupe-circuits à fusibles	17

- (1) L'admission dans cette position est subordonnée à la production préalable d'une attestation délivrée par les services compétents du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.
- (2) Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordé à ces produits est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Annexe N° 2

Liste des produits destinés à l'usage agricole et à la pêche Bénéficiaire de la réduction de la TVA au taux de 12%

N° de Position	Désignation des produits
Ex 01.06	- Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation
Ex 03.01	- Alevins pour loupes et dorades - Post larve de crevettes
Ex 23.09	- Aliments aquacoles (artémia, selco, granulé inerte) - Farine de poisson
Ex 25.30	- Terreau
Ex 27.03	- Tourbe
Ex 39.08	- Granulé en polyamide destiné pour la fabrication des filets de pêche
Ex 39.16	- Monofilament en polyamide de 67 décitex et plus dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm, utilisés dans la pêche
Ex 39.23	- Sacs en plastique du type "rotbeg" utilisés dans le domaine agricole
Ex 56.08	- Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des nœuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb - Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb
Ex 73.04	- Tuyaux en acier inoxydable alimentaires
Ex 73.07	- Autres accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipement de lait
Ex 73.15	- Chaînes en acier inoxydable alimentaires
Ex 73.18	- Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles, goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goudjons pour les équipements de la pêche
Ex 73.20	- Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche
Ex 74.15	- Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche
Ex 76.12	- Recipients cryobiologiques en aluminium
Ex 83.07	- Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins
Ex 84.13	- Parties d'autres pompes à liquide
Ex 84.15	- Parties d'appareils de conditionnement et de refroidissement de l'air
Ex 84.21	- Autres parties d'appareils pour la filtration ou épuration des liquides ou des gaz
Ex 84.38	- Parties de machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie
Ex 85.11	- Parties de dynamos et alternateurs pour moteurs marins

Arrêté du ministre des finances du 25 décembre 2006, relatif à la fixation du chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, relative à la loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 70,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 14 septembre 2005, relatif à la fixation du chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques à distance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

Arrête :

Article premier. - Est fixé à 10 millions de dinars, le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus d'utiliser les moyens électroniques pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales à distance prévu par l'article 70 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 relative à la loi de finances pour l'année 2005.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 25 décembre 2006, portant approbation de la convention d'indemnisation pour le compte d'autrui.

Le ministre des finances,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'article 149 inséré par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,

Vu la convention d'indemnisation pour le compte d'autrui conclue par les parties concernées, le 9 octobre 2006.

Arrête :

Article unique. - Est approuvée la convention d'indemnisation pour le compte d'autrui annexée au présent arrêté.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2006-3364 du 25 décembre 2006, modifiant et complétant le décret n° 98-418 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son titre V,

Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994, portant création du commissariat général au développement régional,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, relative à l'organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-418 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :

Article premier. – Les dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article 4 et du paragraphe 6 de l'article 5 du décret n° 98-418 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 paragraphe 1 (nouveau). – Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général du commissariat. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du gouverneur de Bizerte,

Article 4 paragraphe 1 (nouveau). – Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général du commissariat. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du gouvernorat de Bizerte,
- un représentant du gouvernorat de l'Ariana,
- un représentant du gouvernorat de Tunis,
- un représentant du gouvernorat de Manouba,
- un représentant du gouvernorat de Ben Arous,
- un représentant du gouvernorat de Nabeul,
- un représentant du gouvernorat de Zaghouan,
- un représentant du gouvernorat de Sousse,
- un représentant du gouvernorat de Monastir,
- un représentant du gouvernorat de Mahdia,
- un représentant du gouvernorat de Sfax,

Article 5 paragraphe 6 (nouveau). – Le directeur général désigne un cadre du commissariat pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les 10 jours qui suivent les réunions du conseil, les procès-verbaux sont signés par le directeur général et un membre du conseil et consignés dans un registre spécial tenu à cet effet au siège social du commissariat.

Art. 2. – Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-3365 du 25 décembre 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan (délégation d'Ennadhour).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 1992-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1834 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Zaghouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Zaghouan en date des 20, 26, 27, et 29 septembre 2005 et 19 et 20 janvier et 6 février 2006.

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Zaghouan (délégation d'Ennadhour) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	2736	26225
2	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	3005	26226
3	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	2469	26227
4	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	2536	26228

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
5	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	4392	26229
6	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1807	26230
7	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1675	26231
8	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	20203	26232
9	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	5514	26233
10	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	4561	26235
11	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	4372	26236
12	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1751	26237
13	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation d'Ennadhour	1197	30449

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-3366 du 25 décembre 2006, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul (délégations de Menzel Temime et Hammamet).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 1992-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n°91-1270 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul en date des 22 mars et 6, 11, 13, 20 et 26 avril et 2 juillet 2006.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés; ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul (délégations de Menzel Temime et Hammamet) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Erraïne Délégation de Menzel Temime	4246	33202
2	Sans nom	Secteur d'Erraïne Délégation de Menzel Temime	17775	32618
3	Sans nom	Secteur d'Erraïne Délégation de Menzel Temime	405	32619
4	Sans nom	Secteur d'Erraïne Délégation de Menzel Temime	26323	32620
5	Sans nom	Secteur d'Erraïne Délégation de Menzel Temime	7856	32621
6	Sans nom	Secteur d'Erraïne Délégation de Menzel Temime	2136	32622
7	Sans nom	Secteur de Hammamet Est Délégation de Hammamet	113	31861

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3367 du 28 décembre 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Mohamed Troudi, inspecteur en chef de la propriété foncière, chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Ben Arous.

Par décret n° 2006-3368 du 28 décembre 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Noureddine Sfaxi, inspecteur en chef de la propriété foncière, chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Sousse.

Par décret n° 2006-3369 du 28 décembre 2006.

Monsieur Abdelkader Chaâbani, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de directeur de la documentation et des archives à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2006-3370 du 28 décembre 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Madame Amel Alouini épouse Saâdallah, inspecteur central de la propriété

foncière, chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines et financières à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2006-3371 du 28 décembre 2006.

Monsieur Karim Chouchène, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et du matériel à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2006-3372 du 28 décembre 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale, est accordée à Madame Ilhem Bramli, épouse Guedouari, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, chargée des fonctions de chef de service des dons, legs et successions vacantes ou en déshérence à la direction générale de l'acquisition et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2006-3373 du 28 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Aymen Fekih, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service du personnel commun, des ouvriers et des corps particuliers à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2006-3374 du 28 décembre 2006.

Mademoiselle Widede Sfar, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 25 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves, pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985 portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat, tel que modifié et complété par le décret n° 96-437 du 11 mars 1996 et le décret n° 2000-919 du 2 mai 2000,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et la fixation du régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991, fixant le programme et les conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 mars 1995.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1- avoir la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins à la date de la clôture de la liste des candidatures,

2- être âgé de vingt-deux (22) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date de l'ouverture du concours calculée conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 susvisé. L'âge maximum est calculé à partir de l'année de l'inscription du candidat au bureau d'emploi et du travail indépendant à titre de demandeur d'emploi ou à titre d'un stage d'initiation à la vie professionnelle, et ce pour les concours ouverts pendant les cinq années qui suivent l'année de cette inscription, et ce, à la condition, qu'elle soit actualisée.

Sera déduite de l'âge du candidat, la durée équivalente à celle des services civils effectifs soit à titre de stagiaire, de titulaire, de temporaire ou de contractuel, et ce aux administrations publiques, aux collectivités locales, aux établissements publics à caractère administratif, aux entreprises publiques ou aux établissements à caractère non administratif.

Dans tous les cas, l'âge maximum du candidat, ne doit pas dépasser (45) ans au 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

3- Jouir de tous ses droits civiques,

4- Etre titulaire d'une maîtrise tunisienne en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique,

5- Aptes physiquement à suivre les études à l'institut supérieur de la magistrature, puis à exercer les fonctions qui leurs seront attribuées au terme de leur scolarité sur tout le territoire de la république,

6- Jouir d'une bonne réputation et n'ayant pas d'antécédents judiciaires pour infractions infamantes,

7- Etre en position régulière par rapport à la législation afférente au service national.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, cet arrêté fixe :

Le nombre de postes mis en concours,

- la date du déroulement des épreuves,

- le lieu ou l'adresse auxquels les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidatures au bureau d'ordre central du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou les adresser par lettre recommandée, accompagnées des pièces suivantes :

A- Lors du dépôt de la candidature :

- une demande de candidature, au nom de monsieur le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

- une photocopie de la carte d'identité nationale,

- une photocopie de la maîtrise accompagnée, pour les diplômés étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée ou que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces susénumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs, ou l'inscription au bureau de l'emploi, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 du présent arrêté.

B- Après la réussite au concours et avant l'affectation :

Les candidats admis doivent ajouter à leurs dossiers de candidatures les pièces suivantes :

- l'original d'un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,

- l'original d'un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

- l'original d'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale lui permettant d'exercer ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme de maîtrise en droit ou de l'attestation d'équivalence.

Art. 5. - Est obligatoirement rejetée, toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures, le cachet de la poste ou l'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à passer le concours externe susvisé, est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Ce jury est composé du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant : président, et de membres :

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au Premier ministre ou son représentant,
- le directeur général de la formation et du perfectionnement ou son représentant,
- le chef du contentieux de l'Etat,
- deux (2) juges du corps judiciaire du troisième grade,
- le directeur général des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le coefficient est (1) pour chaque épreuve.

I. Les épreuves écrites :

- 1- Culture générale (durée quatre (4) heures),
- 2- Droit civil (durée trois (3) heures),
- 3- Droit pénal ou de procédure pénale (durée trois (3) heures),
- 4- Droit commercial (durée trois (3) heures).

La rédaction des épreuves à caractère juridique peut se faire en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Toutefois l'épreuve de culture générale doit être obligatoirement rédigée en langue arabe.

II. Les épreuves orales :

- 1- Droit civil,
- 2- Droit pénal ou les procédures pénales, selon le choix du jury,
- 3- Droit islamique,
- 4- Procédures civiles et commerciales,
- 5- Droit international privé ou droit international public, selon le choix du jury,
- 6- Droit administratif général ou le contentieux administratif, selon le choix du jury.

Est détaillé à l'annexe au présent arrêté le programme des matières ci-haut citées.

Art. 9. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes. Elles doivent être soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des matières une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux dernières notes.

Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu un total de 40 points à l'ensemble de ces matières écrites.

Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves écrites s'il n'a pas obtenu un minimum de huit sur vingt (8/20) à chacune de ces matières.

Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a pas obtenu un total minimum de 100 points à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales.

Art. 11. - Le président du jury peut former des sous-commissions qui seront appelées à passer aux candidats les épreuves orales.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subi et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- La liste principale.

b- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 15. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves susvisées sont arrêtées définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 16. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception; les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature

1- La culture générale :

Un sujet se rapportant aux événements politiques ou économiques ou sociaux sur le plan international.

2- Le droit civil :

- L'état civil,
- Le mariage,
- Le divorce,
- La filiation,
- La succession.
- Les obligations,
- La preuve,
- La vente,
- Le bail, le louage d'ouvrage, le mandat, le dépôt, le prêt, le cautionnement, le testament, la donation.
- Le contrat d'assurance, les assurances de dommage, l'assurance automobile obligatoire.
- Les modes d'acquisition de la propriété,
- Les servitudes,
- L'indivision,
- L'hypothèque.

3- Le droit commercial :

- Les actes de commerce et les commerçants,
- Les livres de commerce,
- Les sociétés commerciales,
- Le fonds de commerce,
- Les effets de commerce

- Le concordat préventif et la faillite,
- Le contrat de commission
- Le contrat de courtage,
- Le contrat de transport et le contrat de commission de transport,
- Le contrat de compte courant et les opérations bancaires,
- Le transport maritime de marchandises, le transport maritime de passagers, l'affrètement maritime.

4- Le droit pénal :

- L'évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel,
- L'infraction : les éléments constitutifs de l'infraction, classification des infractions,
- Le délinquant: l'auteur principal et le complice.
- La responsabilité pénale,
- Les causes exclusives de la responsabilité pénale : faits justificatifs et causes de non-imputabilité,
- La peine : les mesures préventives, le concours d'infraction, les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes.

5- Procédures pénales :

- L'action publique et l'action civile,
- La compétence des juridictions répressives,
- L'instruction préparatoire,
- L'instruction,
- Les garanties accordées à la partie civile et à l'inculpé,
- Les moyens de preuve,
- Le jugement,
- Les voies de recours,
- La force exécutoire des sentences pénales et leur exécution.

6- Les procédures civiles et commerciales.

7- Le droit islamique.

8- Droit international public et droit international privé.

9- Le droit administratif général

10- Le contentieux administratif :

- Le recours pour excès de pouvoir,
- Le recours en indemnisation,
- Le conflit de compétences,
- Les chambres de première instance au tribunal administratif,
- Les chambres d'appel au tribunal administratif,
- La compétence consultative du tribunal administratif,
- Le secrétariat général,
- L'assistance judiciaire au tribunal administratif,
- L'introduction de requêtes devant les chambres de première instance,
- Les délais du recours pour excès de pouvoir,
- Sursis à exécution des décisions administratives,
- Le recours en cassation,

- Les recours en révision,
- L'opposition et la tierce opposition
- Les ordonnances de référé et les constats d'urgence.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 25 décembre 2006, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves, pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985 portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat, tel que modifié et complété par le décret n°96-437 du 11 mars 1996 et le décret n° 2000-919 du 2 mai 2000,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et la fixation du régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991 fixant le programme et les conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 mars 1995.

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 00 000 0000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves, pour la formation de conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :

Article premier. - Un concours externe sur épreuves pour la formation de dix (10) conseillers rapporteurs adjoints à l'institut supérieur de la magistrature aura lieu le 23 mars 2007 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 21 février 2007.

Art. 3- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 25 février 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 janvier 2007.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 28 décembre 2006.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3375 du 25 décembre 2006.

Monsieur Abdellatif Ghedira, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels

restreints et des conseils interministériels relevant du cabinet du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-3376 du 27 décembre 2006.

Monsieur Sami Ben Ayed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3377 du 27 décembre 2006.

Monsieur Chedly Selmi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3378 du 27 décembre 2006.

Monsieur Lassaâd Agal, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 décembre 2006, relatif à la fixation du montant total des allocations mises en concours par la société des courses et à l'ouverture l'hippodrome de Kassar-Saïd pendant la saison hippique 2006/2007.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses, tel que modifié et complété par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et le décret n° 2002-26 du 8 janvier 2002 et notamment ses articles 5 et 8.

Arrête :

Article premier. - Le montant total des allocations mises en concours par la société des courses et comprenant les allocations au titre de prix des courses nationales, des courses internationales et des primes aux naisseurs pour les courses disputées sur l'hippodrome de Kassar-saïd, et des courses et festivals régionaux, est fixé pour la saison hippique 2006-2007 à trois millions cinquante deux mille dinars (3.052.000 D), répartis comme suit :

- allocations courses nationales : 1.930.000 D,
- allocations primes aux naisseurs : 907.000 D,
- allocations courses internationales : 25.000 D,
- allocations et festivals régionaux : 190.000 D,
- Total général : 3.052.000 D.

Art. 2. - La société des courses est autorisée à ouvrir l'hippodrome de Kassar-saïd à partir du 1^{er} octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2007.

Tunis, le 27 décembre 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 décembre 2006.

Sont nommées membres au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Mohamed Hédi Louati : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Khaled Ghalieb.

- Monsieur Samir Daoud : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Ridha Masmoudi.

- Monsieur Noômane Ben Hammouda : représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Najib Eljamel.

- Monsieur Khaled Sallami : représentant l'institut tunisien des études stratégiques, et ce, en remplacement de Monsieur Khaled Gadour.

- Monsieur Béchir Kthiri : représentant l'agence de promotion des investissements agricoles, et ce, en remplacement de Monsieur Ibrahim Yahyaoui.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 28 décembre 2006.

Sont nommées membres du conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Wajdi Hdhili : représentant le ministère de la justice et des droits de l'Homme, et ce, en remplacement de Monsieur Ahmed El Hafi.

- Monsieur Zouhir Ben Amor : représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et ce, en remplacement de Monsieur Mahmoud Ben Tkaya.

- Monsieur Maher Sallami : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Belgacem Mnassri.

- Monsieur Abdallah Chrid : représentant le commissariat régional au développement agricole de Jendouba, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Skhiri.

- Monsieur Moncef Omrani : représentant le commissariat régional au développement agricole de Kairouan, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Akrimi Hamdi.

- Monsieur Mabrouk Amri : représentant le commissariat régional au développement agricole de Gabès, et ce, en remplacement de Monsieur Mounir Megrech.

- Monsieur Hammouda Missaoui : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, et ce, en remplacement de monsieur Ahmed Hnider Jarallah.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 décembre 2006.

Sont nommées membres du conseil d'entreprise de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Soufiane Abdeljawed : représentant le Premier ministre.

- Madame Salma Ben H'mida : représentant le ministère du commerce et de l'artisanat.

- Madame Jawaher Ben Amor : représentant le ministère des finances.

- Monsieur Fethi Kchad : représentant le ministère de la culture, et de la sauvegarde du patrimoine.

- Monsieur Dhaou Maïz : représentant de la société des courses.

- Monsieur Saïd Khlij : représentant de l'office de l'élevage et des pâturages.

- Monsieur Bechir Baccouri : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- Monsieur Mohamed Saheb Baccouche : représentant de l'association des propriétaires et des éleveurs de pur-sang.

- Monsieur Mohamed Saïd El Kateb : représentant de la fédération tunisienne des sports équestres et de tir.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 25 décembre 2006.

Madame Sonia Ayachi est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au sein de la commission de suivi des entreprises économiques, et ce, au lieu de Monsieur Moncef Hantous.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 2006-3379 du 28 décembre 2006.

Monsieur Faouzi Jabeur, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la protection des villes

contre les inondations à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au centre d'essais et des techniques de la construction le 5 avril 2007 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un poste (1).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 5 mars 2007.

Tunis, le 28 décembre 2006.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au centre d'essais et des techniques de la construction le 5 avril 2007 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un poste (1).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 5 mars 2007.

Tunis, le 28 décembre 2006.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2006-3380 du 25 décembre 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre de promotion des exportations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-20 du 14 avril 1973, relative à la création du centre de promotion des exportations, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-14 du 12 mars 1988,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment son article 10 bis, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et par le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 98-2132 du 28 octobre 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations,

Vu le décret n° 99-1919 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du centre de promotion des exportations,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce:

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2005-3282 du 19 décembre 2005, fixant l'organigramme du centre de promotion des exportations,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, chef de service, sous-directeur, directeur et directeur central sont attribués par décision du président directeur général sur proposition des chefs hiérarchiques.

Art. 2. - Il est créé un rang fonctionnel de directeur principal, attribué par décision du président directeur général en cas de vacance à la loi cadre du centre de promotion des exportations dans la limite du quart du nombre des emplois fonctionnels de directeur au centre.

Art. 3. - Il est créé un rang fonctionnel de sous-chef de service, attribué par décision du président directeur général

en cas de vacance à la loi cadre du centre de promotion des exportations dans la limite du tiers du nombre des emplois fonctionnels du chef de service au centre. Il est également créé un rang fonctionnel de chef de service principal, attribué par décision du président directeur général en cas de vacance à la loi cadre du centre de promotion des exportations dans la limite du tiers du nombre des emplois fonctionnels de chef de service au centre.

Art. 4. - La nomination à l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint et de secrétaire général et leur retrait s'effectue par décision du président directeur général après approbation du conseil d'administration et des autorités de tutelle.

Art. 5. - Les emplois fonctionnels prévus par l'organigramme du centre de promotion des exportations visés à l'article premier, l'article 2 et l'article 3 sont attribués selon les conditions ci-après :

- a) l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme du centre de promotion des exportations,
- b) le candidat doit être titulaire,
- c) le dossier du candidat ne doit pas comporter des sanctions disciplinaires de deuxième degré,
- d) le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et, le cas échéant, les conditions relatives à l'emploi fonctionnel en question :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de Section	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: 1 - il doit justifier au moins de deux années d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent, être au moins classé à la catégorie 6 et ayant une ancienneté minima de 3 ans dans la catégorie. - il doit avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 6. En l'absence de cette condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, être classé à la catégorie 5 et ayant une ancienneté minima de 4 ans dans cette catégorie. - il doit avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 5. En l'absence de cette condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie sera majorée de deux ans; Ou 3 - il doit être classé à la catégorie 4 et ayant une ancienneté minima de 10 ans dans cette catégorie.
Sous Chef de Service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima d'un an à la catégorie, - en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de trois ans dans cette catégorie, - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie sera majorée de deux ans; Ou 3 - il doit être classé au moins à la catégorie 5 et ayant occupé le poste de chef de section pendant cinq ans, - en outre, il doit être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 5. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.
Chef de Service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima de deux ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de sous-chef de service pendant une année au moins;

Emplois fonctionnels	Conditions minima
	- en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de cinq ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de sous-chef de service pendant deux ans au moins, - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 3 - il doit être classé au moins à la catégorie 6 et ayant occupé le poste de sous chef de service pendant cinq ans au moins, - en outre, il doit justifier au moins de deux années d'études supérieures ou d'un diplôme équivalents ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage au moins à la catégorie 6. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.
Chef de Service Principal	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima de quatre ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de chef de service pendant deux ans au moins, - en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de sept ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de chef de service pendant deux ans au moins; - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima de sept ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de chef de service principal pendant trois ans au moins, - en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de dix ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de chef de service principal pendant trois ans au moins; - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima de onze ans dans cette catégorie,

Emplois fonctionnels	Conditions minima
	- ou ayant occupé le poste de sous directeur pendant quatre ans au moins, - en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de quatorze ans à la catégorie, - ou ayant occupé le poste de sous directeur pendant quatre ans au moins, - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.
Directeur Principal	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima de treize ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de directeur pendant deux ans au moins, - en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de seize ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de directeur pendant deux ans au moins, - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.
Directeur Central	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - il doit être classé à la catégorie 9 et ayant une ancienneté minima de quatorze ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de directeur principal pendant une année au moins; - en outre, il doit justifier de cinq années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 9. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans; Ou 2 - il doit être classé à la catégorie 8 et ayant une ancienneté minima de dix-sept ans dans cette catégorie, - ou ayant occupé le poste de directeur principal pendant une année au moins; - en outre, il doit justifier de quatre années ou plus d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé ou agréé par le Centre pour le passage à la catégorie 8. En l'absence de cette deuxième condition, la durée de l'ancienneté minima dans la catégorie ou dans la fonction sera majorée de deux ans.

Art. 6. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels cités à l'article premier, l'article 2 et l'article 3 du présent décret, bénéficient des indemnités et des avantages consignés dans les tableaux annexés au statut particulier du personnel du centre liés à l'exercice de l'emploi fonctionnel qu'ils occupent et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Les directeurs centraux peuvent bénéficier d'une voiture de fonction. cet avantage n'est pas cumulable avec l'indemnité kilométrique.

Art. 7. - Le retrait des emplois fonctionnels cités à l'article premier, l'article 2 et l'article 3 s'effectue par décision du président directeur général du centre sur la base d'un rapport écrit des chefs hiérarchiques concernés et des observations écrites formulées par l'agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent concerné conserve durant une année, ou jusqu'à sa nomination à un autre poste fonctionnel, les indemnités et les avantages liés à l'emploi fonctionnel qu'il a occupé, à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave,

- l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel duquel il a été relevé durant une période de deux ans au moins.

Art. 8. - Les agents détachés, intégrés ou recrutés auprès du centre de promotion des exportations et justifiant d'une ancienneté acquise dans le secteur public, peuvent être chargés des emplois fonctionnels visés à l'article premier, l'article 2 et l'article 3 ci-dessus et dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 9. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions de nomination citées à l'article 5 du présent décret par décision du président directeur général. toutefois la durée d'ancienneté minima requise dans la catégorie ou la fonction fixée au dit article sera diminuée d'un an.

L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

Le retrait de l'intérim de l'emploi fonctionnel s'effectue par décision du président directeur général du centre sur la base d'un rapport écrit des chefs hiérarchiques concernés et des observations écrites formulés par l'agent concerné. le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

Art. 10. - Les agents chargés d'un emploi fonctionnel à la date de la publication du présent décret conservent leurs emplois ou rangs fonctionnels cités à l'article premier, l'article 2 et l'article 3 nonobstant les conditions prévues par le présent décret.

Art. 11. - Les ministres du commerce et de l'artisanat et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3381 du 28 décembre 2006.

Madame Belhadj Tahar Fatma, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur de la coopération avec l'Europe à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2006-3382 du 28 décembre 2006.

Monsieur Mansouri Naoufel, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines, de l'énergie et des services à la direction générale de Tataouine au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2006-3383 du 28 décembre 2006.

Monsieur Ben Mansour Mohamed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'industrie, des mines, de l'énergie et des services à la direction régionale de Monastir au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2006-3384 du 28 décembre 2006.

Monsieur Khabab Hadhri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du développement à la direction du développement du commerce électronique et de l'économie immatérielle au ministère du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATION

Par décret n° 2006-3385 du 25 décembre 2006.

Madame Monia Layouni épouse Sassi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques et du contentieux à la direction des services commun au ministère du tourisme.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATION

Par décret n° 2006-3386 du 28 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Amine Zarrouk, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi de la gestion à la direction des entreprises et établissements publics à la direction générale des entreprises, de la statistique et du développement au ministère des technologies de la communication.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

NOMINATION

Par décret n° 2006-3387 du 27 décembre 2006.

Monsieur Abdelfettah Kridène, délégué à la protection de l'enfance 1^{er} grade, est chargé des fonctions de sous-directeur des droits de l'enfant, à la direction des droits de l'enfant et de la sauvegarde de l'enfance, à la direction générale de l'enfance, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3388 du 27 décembre 2006.

Monsieur Rafik Ben Ameer, professeur de jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 15 (bis) du décret n° 2004-1385 du 22 juin 2004 susvisé, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté des ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'éducation et de la formation du 27 décembre 2006, relatif à l'inscription des sportifs d'élite aux lycées sportifs.

Les ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005 et notamment ses articles 38, 39 et 40,

Vu la loi d'orientation n° 2002- 80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 2005-3290 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des sportifs d'élite et notamment son article 2.

Arrêtent :

Article premier. - Les sportifs d'élite poursuivant leurs études aux écoles préparatoires et aux lycées publics, bénéficient de la priorité d'inscription à la filière de sport créée aux lycées comprenant cette filière, selon la capacité d'accueil annuellement autorisée dans chaque classe et les spécialités sportives déterminées dans chacun de ces lycées.

Art. 2. - L'inscription des sportifs d'élite poursuivant leurs études aux établissements d'enseignement privés à la filière de sport créée aux lycées publics, est soumise à la disponibilité des conditions de leurs mutations des établissements d'enseignement privés aux établissements d'enseignement publics, fixées par le ministère de l'éducation et de la formation.

Art. 3. - La capacité d'accueil dans chaque classe et la liste des spécialités sportives dans chaque lycée public comprenant la filière de sport, sont fixées avant chaque ouverture de l'année scolaire par une circulaire conjointe des ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'éducation et de la formation.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 décembre 2006.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique

Abdallah Kaâbi

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3389 du 27 décembre 2006.

Madame Amira Kallel épouse Bouhamed, administrateur en chef de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur du centre national de médecine scolaire et universitaire (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé publique).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3390 du 28 décembre 2006.

Monsieur Hafedh Chaâri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières et de la comptabilité à l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar Saïd.

Par décret n° 2006-3391 du 28 décembre 2006.

Monsieur Lotfi Massaoud, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la programmation et des études à la direction des bâtiments à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-3392 du 27 décembre 2006.

Madame Sonia Shabou épouse Ghorbel, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de chef de service de l'inventaire et de la programmation des besoins à la sous-direction des études et de la programmation des besoins à la direction de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-3393 du 27 décembre 2006.

Madame Madiha Nafti épouse Allegue, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service administratif et financier à la clinique de chirurgie dentaire de Monastir (Etablissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2006-3394 du 28 décembre 2006.

Monsieur Maher Cheberli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de contrôle environnemental des produits chimiques à la sous-direction de contrôle environnemental des produits chimiques et biologiques à la direction de contrôle environnemental des produits à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Par décret n° 2006-3395 du 28 décembre 2006.

Madame Faiza Ellouz, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des affaires financières et de budget à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital La Rabta de Tunis.

Par décret n° 2006-3396 du 28 décembre 2006.

Monsieur Mourad Ayari, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des achats à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital La Rabta de Tunis.

Par décret n° 2006-3397 du 27 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Mahdi Ben Romdhane, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux administratif à la sous-direction du contentieux à l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-3398 du 25 décembre 2006.

Le docteur Fatma Kouki épouse Ben Moussa, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service de néphrologie à l'hôpital La Rabta de Tunis.

Par décret n° 2006-3399 du 27 décembre 2006.

Le docteur Adel Chokki, médecin des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital régional de Siliana.

Par décret n° 2006-3400 du 27 décembre 2006.

Le docteur Raja Haltiti, médecin principal des hôpitaux, est reconduite dans les fonctions de chef de service de pneumologie à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba.

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue général.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 2 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue général.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (01) seul poste.

Art. 3. - La date de la réunion du jury est fixée au 27 février 2007 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la Santé Publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du 8 juin 1991, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens biologistes de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Le concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps, prévu par les articles 7 et 20 du décret sus visé n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - La date d'ouverture du concours susvisé, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de clôture du registre d'inscription sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 3. - Le concours visé à l'article premier est ouvert :

a) aux anciens résidents en pharmacie titulaires du diplôme de pharmacien spécialiste,

b) aux pharmaciens titulaires d'un diplôme de spécialiste en pharmacie admis en équivalence.

Art. 4. - Les candidats au concours prévu à l'article premier ci-dessus doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

- 1- une demande de candidature sur papier libre,
- 2- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours en double exemplaire,
- 3- un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an à la date du concours,
- 4- une copie de la carte d'identité nationale,
- 5- un certificat médical (l'original) datant de moins de 3 mois à la date du concours attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour exercer ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 6- une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,
- 7- un curriculum vitae du candidat.

Art. 5. - Le concours comporte :

- l'appréciation des titres : coefficient 1,
- l'appréciation des travaux : coefficient 1.

La moyenne minimum requise pour l'admission, dans la limite du nombre des postes ouverts au concours est de 10/20.

Art. 6. - Une commission désignée par décision du ministre de la santé publique statuera sur la validité des candidatures.

Art. 7. - Le Jury du concours est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique. Il est composé de cinq membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires au cas où les effectifs de ce corps le permettent.

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours.

Art. 8. - Le Jury établit un procès-verbal qui devra être signé par le président du jury et la majorité de ses membres ayant participé aux délibérations.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 8 juin 1991.

Tunis, le 27 décembre 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut du corps particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein-temps.

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres et travaux est ouvert au ministère de la santé publique le 27 février 2007 et jours suivants, pour le recrutement de 8 pharmaciens spécialistes de la santé publique à plein temps, conformément aux dispositions du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 et celles de l'arrêté du 27 décembre 2006 susvisés.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 27 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 2000 fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (01) seul poste.

Art. 3. - La date de la réunion du jury est fixée au 27 février 2007 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur général de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (03) postes.

Art. 3. - La date de la réunion du jury est fixée au 27 février 2007 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mars 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (02) postes.

Art. 3. - La date de la réunion du jury est fixée au 27 février 2007 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef de la santé publique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes.

Art. 3. - La date de la réunion du jury est fixée au 27 février 2007 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 28 décembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement de Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier. - Le concours pour le recrutement de Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie prévu par l'article 5 du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours visé à l'article premier ci-dessus est ouvert dans la limite des postes à pourvoir à la faculté de pharmacie de Monastir, aux assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant 4 années au moins d'ancienneté dans leur grade et n'ayant pas échoué à quatre (4) concours d'agrégation.

Art. 3. - Le lieu et la date d'ouverture du concours ainsi que la date d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 4. - Pour être admis à participer au concours, les candidats doivent remplir les conditions d'accès à la fonction publique ainsi que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. - Les formalités d'inscription sont accomplies par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.

Le candidat ou son mandataire émarge le registre d'inscription et dépose avant la clôture de registre un dossier comprenant :

- une demande de participation au concours,
- les pièces prévues par l'article 4 ci-dessus,

- un curriculum vitae,

- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis au sein des formations hospitalières,

- tous les documents permettant d'apprécier les titres, diplômes, travaux et publications du candidat. Ces documents doivent être à caractère exclusivement universitaire et hospitalier.

Pour les travaux et publications, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription 5 copies et de présenter une déclaration sur l'honneur avec signature légalisée pour préciser que ces copies sont conformes à l'original.

Il ne sera tenu compte que des travaux et publications où le nom du candidat figure parmi les 4 premiers signataires.

Art. 6. - Le délai séparant la date de clôture du registre des inscriptions et celle du début des épreuves est d'un mois au moins.

Art. 7. - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité est fixé par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 8. - Lors de son inscription, chaque candidat doit spécifier la spécialité pour laquelle il entend concourir et s'engager, en cas de réussite, à consacrer son activité, sous peine de perdre le bénéfice du concours, à la faculté de pharmacie et au service hospitalo-universitaire dans lesquels il sera affecté.

Art. 9. - Une commission dont les membres sont désignés par décision conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur statuera sur la validité des candidatures.

Art. 10. - Un jury comprenant 5 à 7 membres dont un président est constitué pour chaque spécialité. Toutefois, il peut être procédé à la constitution d'un jury pour deux (2) spécialités.

Le président du jury et les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, après tirage au sort, parmi les professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie sans condition d'ancienneté et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie justifiant d'une ancienneté de quatre (4) années au moins dans le grade à la date d'ouverture du concours.

Le tirage au sort doit permettre à chaque spécialité mise en concours d'être représentée dans le jury du groupe concerné, par trois membres au moins appartenant à la spécialité concernée quant l'effectif des enseignants le permet.

Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé publique en présence d'un représentant du Premier ministre et d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur. Il a lieu en public et ses résultats sont consignés dans un procès-verbal.

Toutefois, il peut être fait appel à des professeurs ou maîtres de conférences agrégés relevant de facultés de médecine tunisienne ou de facultés de pharmacie étrangères pour siéger aux jurys du concours d'agrégation. Auquel cas,

leur désignation est faite sans tenir compte de la formalité du tirage au sort.

Art. 11. - Pour chaque spécialité, le concours comporte les trois épreuves suivantes :

1) une épreuve de titres et travaux qui consiste en un exposé du candidat d'une durée de 15 minutes suivi d'une discussion avec le jury, d'une durée de 45 minutes au maximum portant sur ses titres et travaux (coefficient 2, soit 0,5 pour l'évaluation des titres, 1 pour l'évaluation des travaux et 0,5 pour l'évaluation de l'exposé).

2) une épreuve de leçon (coefficient 1).

Elle consiste en un exposé non suivi de discussion d'une durée de 45 minutes après préparation de quatre heures avec accès aux documents autorisés par le jury.

3) une épreuve pratique (coefficient 1).

L'épreuve pratique est destinée à apprécier essentiellement les capacités cliniques et pédagogiques du candidat.

Cette épreuve sera une épreuve de travaux pratiques adaptée à la spécialité.

Les programmes des épreuves portent sur l'ensemble des questions relatives à la spécialité considérée.

Art. 12. - Une séance de tirage au sort est organisée pour déterminer l'ordre de passage des candidats pour toutes les épreuves.

Art. 13. - Les sujets de l'épreuve de leçon et de l'épreuve pratique sont tirés au sort par le candidat avant le déroulement de l'épreuve.

Chaque sujet doit être mis dans une enveloppe cachetée et ne comportant aucune indication extérieure.

Le tirage au sort du sujet se fait sous la supervision du président et des membres du jury présents.

Un sujet tiré au sort ne peut être reproposé au tirage au même concours. Le président du jury est dépositaire de tous les sujets.

Art. 14. - Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d'un ensemble de critères d'évaluation établis par le jury.

Art. 15. - Après délibération, le président transcrit au procès-verbal les notes relatives aux trois épreuves ainsi que la moyenne générale pour chaque candidat. Tous les documents ayant servi à ces opérations doivent être joints au procès-verbal.

Le jury établit ensuite pour chaque spécialité :

- une liste générale de tous les candidats,
- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la nomination au grade de Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie dans la limite des postes ouverts,
- une liste d'attente comportant les noms des autres candidats ayant obtenu une moyenne générale égale à 12/20 au moins, sans note éliminatoire.

Le classement des candidats pour chacune des listes précitées est établi par ordre de mérite. Il peut y avoir de candidats ex-aequo. Le jury ne peut proposer à la nomination plus de candidats que de postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes.

Les résultats du concours sont proclamés en séance publique immédiatement après la fin des délibérations.

Le procès-verbal comporte les notes des candidats et les résultats du concours. Il est signé par le président et la majorité des membres du jury ayant participé aux délibérations. Il est joint au procès-verbal un rapport du président du jury sur le déroulement du concours.

Art. 16. - Le jury ne peut fonctionner qu'en présence de trois (3) membres au moins.

Cesse de faire partie du jury tout membre qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours, sans préjudice des mesures administratives que l'administration jugera utiles de prendre à l'encontre des défaillants.

Art. 17. - Les décisions du jury sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. - Le président et les membres du jury sont soumis à l'obligation de discrétion relative à toutes les opérations du concours.

Ils ne peuvent en aucune manière dévoiler le secret des délibérations sauf à l'égard des ministres de tutelle.

Tout manquement à ces obligations expose son auteur aux sanctions prévues par la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

Art. 19. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au moins une moyenne générale égale à 12/20 au moins. Toute note définitive obtenue à l'une des trois épreuves, inférieure à 8/20 est éliminatoire.

Art. 20. - L'affectation des candidats admis aux postes ouverts au concours se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement. Le candidat admis au concours doit, pour sa nomination et son affectation se tenir à la disposition entière de l'administration. Celui qui ne rejoint pas son poste d'affectation est, après une mise en demeure restée infructueuse pendant dix (10) jours considéré comme ayant refusé la nomination et radié de la liste des candidats admis au concours.

Art. 21. - En cas de défaillance d'un candidat dans les conditions définies à l'article 20 ci-dessus, le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur peuvent pourvoir, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de proclamation des résultats, au poste demeuré vacant dans l'ordre de la liste d'attente prévue à l'article 15 ci-dessus.

Art. 22. - Pour la constitution initiale du personnel hospitalo-universitaire en pharmacie hospitalière et industrielle et pour une période transitoire, deux (2) concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle) sont ouverts au profit des candidats prévus par l'article 22 du décret mentionné ci-dessus n° 2005-3295 du 19 décembre 2005.

Art. 23. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Tunis, le 28 décembre 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 28 décembre 2006, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir le 15 février 2007 et jours suivants pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 28 décembre 2006.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- Microbiologie : 3 postes,
- Hématologie: 2 postes,
- Biochimie : 2 postes,
- Toxicologie : 1 poste.

Art. 3. - Pour les besoins du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- Biochimie : 1 poste.

Art. 4. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 15 janvier 2007.

Tunis, le 28 décembre 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 décembre 2006.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Abderrahman Mami de pneumo-phtisiologie de l'Ariana, et ce, à partir du 16 novembre 2006 :

- Docteur Salem Kachboura : médecin chef de service,
- Docteur Hédia Ghraïri : représentant les médecins hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital,
- Madame Mouna Leïla Slim : professeur hospitalo-universitaire en pharmacie exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 décembre 2006.

Monsieur Mounir Bouraoui, est nommé membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement de Madame Zaineb Chamekhi, et ce, à partir du 25 novembre 2006.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2006-3401 du 25 décembre 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service aux agents de l'inspection du travail, au titre de l'année 2007.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité dite «indemnité de sujétions de service» accordée aux agents de l'inspection du travail, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-1127 du 29 juillet 1991 et le décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3211 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2006-2008 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1er janvier 2007 la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service prévue par le décret susvisé n° 2005-3211 aux agents de l'inspection du travail, au titre de l'année 2007 conformément aux indications du tableau ci-après :

en dinars

Grades	montant mensuel de la majoration à compter du 1er janvier 2007
Inspecteur général du travail	31
Inspecteur en chef du travail	31
Inspecteur central du travail	31
Inspecteur du travail	27,5
Attaché d'inspection du travail	24

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-0000 du 25 décembre 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social aux agents du service social des administrations publiques, au titre de l'année 2007.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité dite «indemnité de service social» au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3209 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2006-2008 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1er janvier 2007 la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social prévue par le décret susvisé n° 2005-3209 aux agents du service social des administrations publiques, au titre de l'année 2007 conformément aux indications du tableau ci-après :

en dinars

Grades	Montants mensuel de la majoration à compter du 1er janvier 2007
Administrateur général du service social	31
Administrateur en chef du service social	31
Administrateur conseiller du service social	31
Administrateur du service social	27,5
Assistant social principal	24
Assistant social	19
Animatrice sociale	16

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 décembre 2006, portant report du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques; tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du 6 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques tel qu'il a été complété par l'arrêté du 5 novembre 2002,

Vu l'arrêté du 1er août 2006, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - La date d'ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques ouvert par l'arrêté du 1er août 2006 susvisé est reportée au 15 février 2007 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 15 janvier 2007.

Tunis, le 27 décembre 2006.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3403 du 25 décembre 2006.

Monsieur Slimane Gabsi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de biotechnologies de Sfax, à compter du 20 juillet 2006.

Par décret n° 2006-3404 du 28 décembre 2006.

Monsieur Khaled Mounir Zghal, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des études, vice doyen à la faculté de médecine de Sfax, pour une nouvelle période.

Par décret n° 2006-3405 du 27 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Kamel Charfi, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire Ezzayatine de Sfax.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3406 du 27 décembre 2006.

Monsieur Wanes Moalla, secrétaire culturel est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Ibn Jazzar à Sfax.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3407 du 27 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Ridha Idriss, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté des sciences de Bizerte.

Par décret n° 2006-3408 du 27 décembre 2006.

Monsieur H'mida Hadfi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis.

Par décret n° 2006-3409 du 27 décembre 2006.

Monsieur Fethi Ben Cheikh, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école normale supérieur.

Par décret n° 2006-3410 du 27 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Mouldi Ben Amara, conseiller culturel, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études littéraires et de sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 2006-3411 du 27 décembre 2006.

Madame Saida Dridi, administrateur du service social, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès.

Par décret n° 2006-3412 du 27 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Belhaj, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université de Sfax.

Par décret n° 2006-3413 du 27 décembre 2006.

Madame Houda Bouchiba, bibliothécaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

Par décret n° 2006-3414 du 27 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Borchani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Sfax.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-3415 du 25 décembre 2006.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Mehdi Magdoud, assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres de Kairouan, à compter du 16 septembre 2006.